

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 543/2538

พนักงานอัยการจังหวัดราชบุรี

โจทก์

นาย ประภาส หรือ เพย หรือ เพย นิยม

ทัศน์

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 227

พยานโจทก์แอบซุ่มดูเหตุการณ์การกระทำผิดห่างออกไปประมาณ 300 เมตร เห็นเหตุการณ์ดังกล่าวโดยใช้กล้องส่องทางไกลเมื่อได้ความว่าจำเลยมีเพื่อนผู้ชายซึ่งมีรูปร่างหน้าตาคล้ายคลึงกับจำเลยทำให้น่าสงสัยว่าพยานโจทก์จะเห็นและจำผู้กระทำผิดดังกล่าวได้โดยไม่ผิดพลาดว่าเป็นจำเลยไม่ใช่ผู้ชายจำเลยหรือไม่ พยานหลักฐานของโจทก์ยังมีข้อสงสัยและต้อง ยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้แก่จำเลย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 227 วรรคสอง

โจทก์ ฟ้อง ว่า เมื่อ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2536 เวลา กลางวันจำเลย มี เฮโรอีน อันเป็น ยาเสพติดให้โทษ ชนิด ร้ายแรง ใน ประเภท 1 หนัก 1.05 กรัม ไว้ ใน ครอบครอง เพื่อ จำหน่าย โดย ไม่ได้ รับ อนุญาต และได้จำหน่าย เฮโรอีน ดังกล่าว ให้ แก่ ผู้มีชื่อ โดย ผ่าฝืน ต่อ กฎหมาย เหตุ เกิดที่ ตำบล พิกุลทอง อำเภอ เมือง ราชบุรี จังหวัด ราชบุรี จำเลย เป็น บุคคล คนเดียว กับ จำเลย ที่ 1 ใน คดีอาญา หมายเลขแดง ที่ 1582/2536 ของ ศาลชั้นต้น ขอให้ ลงโทษ ตาม พระราชบัญญัติ ยา

เสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 4, 7, 15, 66, 67 และ นับ โทษ ต่อ จาก โทษ
ของ จำเลย ที่ 1 ใน คดีอาญาหมายเลขแดง ที่ 1582/2536 ของ ศาลชั้นต้น

จำเลย ให้การ ปฏิเสธ แต่ รับ ว่า เป็น บุคคล คนเดียว กับ จำเลย ที่ 1 ใน คดี
ที่ โจทก์ ขอให้ นับ โทษ ต่อ

ศาลชั้นต้น พิจารณา แล้ว พินิจพิเคราะห์ ว่า จำเลย มี ความผิด ตามพระราชบัญญัติ
ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 66 วรรคแรก จำคุก 6 ปี นับ โทษ จำเลย ต่อ
จาก โทษ ของ จำเลย ที่ 1 ใน คดีอาญา หมายเลขแดงที่ 1582/2536 ของ ศาลชั้น
ต้น

จำเลย อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ ภาค 3 พินิจพิเคราะห์ กลับ ให้ยก ฟ้อง

โจทก์ ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "คดี มี ปัญหา ต้อง วินิจฉัย ใน ชั้น นี้ ตาม ที่โจทก์ ฎีกา
ว่า จำเลย ได้ กระทำ ความผิด ฐาน มี เฮโรอีน ไว้ ใน ครอบครองเพื่อ จำหน่าย และ
จำหน่าย เฮโรอีน ตาม ฟ้อง หรือไม่ ใน ปัญหา นี้ โจทก์มี พ้น ตำรวจ ตรี กฤษณะ
ทรัพย์เดช และ สิบตำรวจตรี สมพงษ์ เสนางาม เจ้าพนักงาน ตำรวจ ผู้จับกุม จำเลย
เบิกความ เป็น พยาน ว่า พยาน ทั้ง สองแอบ ซุ่ม ดู เหตุการณ์ อยู่ ด้วยกัน ห่าง จาก
กระท่อม ประมาณ 300 เมตรเห็น สิบเอก สมศักดิ์ ศักดิ์เอี่ยม ขับ รถจักรยานยนต์
ไป จอด บน ถนน ห่าง จาก กระท่อม ประมาณ 50 เมตร แล้ว ลง จาก รถ ยืน รอ
อยู่ ประมาณ 10 นาทีจำเลย เดิน ออก มา พุดคุย กับ สิบเอก สมศักดิ์ สิบเอก สม
ศักดิ์ ยืน ชนบัตร ให้ จำเลย จำเลย ส่ง หลอด พลาสติก สี ขาว ให้ สิบเอก สมศักดิ์
หลังจาก นั้น สิบเอก สมศักดิ์ ขับ รถจักรยานยนต์ กลับ ไป ทาง เดิม ส่วน จำเลย

เดิน ไป กระท่อม สิบตำรวจตรี สมพงษ์ วิทย์ แจ้ง ให้ จำสิบตำรวจ ประสาร สกัด จับ
สิบเอก สมศักดิ์ ต่อมา จำสิบตำรวจ ประสาร แจ้ง ว่า ค้นพบ เฮโรอีน ได้ ที่ สิบเอก
สมศักดิ์ พยาน ทั้ง สอง วิ่ง ไป จับกุม จำเลย ที่ กระท่อม แต่ ยัง วิ่ง ไป ไม่ถึง
กระท่อม จำเลยวิ่ง หลบหนี ลง ทุ่งนา ไป ก่อน จึง ไม่สามารถ จับกุม จำเลย ได้
หลังจาก นั้นจำสิบตำรวจ ประสาร นำ สิบเอก สมศักดิ์ มา พบ พยาน ทั้ง สอง โดย
นำ เฮโรอีน บรรจุ อยู่ใน หลอด พลาสติก ปิด ฝา ที่ ค้น ได้ จาก สิบเอก สมศักดิ์ มา
ด้วย พัน ตำรวจ ตรี กฤษณะ สอบถาม สิบเอก สมศักดิ์ ว่า ได้ เฮโรอีน มา อย่างไร
สิบเอก สมศักดิ์ ว่า ซื้อ มาจาก จำเลย ด้วย เงิน 500 บาท พัน ตำรวจ ตรี กฤษณะ
แจ้ง ข้องหา สิบเอก สมศักดิ์ ว่า มี เฮโรอีน ไว้ ใน ครอบครัว สิบเอก สมศักดิ์ ให้การ
รับสารภาพ ตาม บันทึก การ จับกุม เอกสาร หมายเลข จ. 2นอกจาก นี้ โจทก์ ยัง มี
ร้อยตำรวจตรี ไพรวรรณ สาเพ็ชรทรัพย์ พนักงานสอบสวน เบิกความ เป็น พยาน
ด้วย ว่า เมื่อ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2536 เวลา 15 นาฬิกา ขณะที่ พยาน ปฏิบัติ
หน้าที่ เป็น ร้อยเวร สอบสวนอยู่ สถานีตำรวจภูธร อำเภอ เมือง ราชบุรี พัน ตำรวจ
ตรี กฤษณะ กับพวก จับกุม ตัว สิบเอก สมศักดิ์ พร้อม เฮโรอีน จำนวน 1 หลอด มา
มอบ ให้ พยาน โดย กล่าวหา ว่า สิบเอก สมศักดิ์ มี เฮโรอีน ไว้ ใน ครอบครัว สิบ
เอก สมศักดิ์ ให้การรับสารภาพ ว่า ซื้อ เฮโรอีน มาจาก จำเลย ใน ราคา 500 บาท
ชั้นสอบสวน พยาน แจ้ง ข้องหา แก่ สิบเอก สมศักดิ์ ว่า มี เฮโรอีน ไว้ ใน ครอบครัว
สิบเอก สมศักดิ์ ให้การรับสารภาพ ตาม เอกสาร หมายเลข จ. 5พยาน จึง ออกหมายจับ
จำเลย ใน ข้อหา จำหน่าย เฮโรอีน ตาม หมายเลขจับ เอกสารหมายเลข จ. 7 ส่วน จำเลย มี
ตัว จำเลย เบิกความ เป็น พยาน ว่า จำเลย มิได้กระทำให้ ความผิด คดี นี้ นาย เเผย
นิมทัศน์ น้องชาย จำเลย ซึ่ง มี รูปร่าง หน้า ตา คล้ายคลึง กับ จำเลย เป็น ผู้
กระทำให้ ความผิด พิเคราะห์ แล้วปรากฏ จาก สำเนา ทะเบียนบ้าน ฉบับ เจ้า บ้าน
ของ จำเลย ว่า จำเลย มี น้องชายชื่อ นาย เเผย นิมทัศน์ อยู่ บ้าน เดียว กับ จำเลย
จริง และ ที่ พัน ตำรวจ ตรี กฤษณะ กับ สิบตำรวจตรี สมพงษ์ เบิกความ ว่า สิบเอก

สมศักดิ์ ให้การรับสารภาพ ตาม บันทึก การ จับกุม เอกสาร หมายเลข จ. 2 ว่า มี
เฮโรอีน ไว้ ใน ครอบครอง โดย ซื้อมาจาก จำเลย และ ร้อยตำรวจโท ไพรวรรณ
เบิกความ ว่า สิบเอก สมศักดิ์ ให้การรับสารภาพ ว่า ซื้อมาจาก จำเลย และ
ให้การรับสารภาพ ตาม บันทึก คำให้การ เอกสาร หมายเลข จ. 5 จึงออกหมายจับ
จำเลย ใน ข้อหา จำหน่าย เฮโรอีน นั้น ก็ ปรากฏว่าสิบเอก สมศักดิ์ มิได้ ให้การ ใน
ชั้น จับกุม และ ชั้นสอบสวน ว่า ซื้อมาจาก จำเลย แต่ ได้ ให้การ ตาม
บันทึก การ จับกุม เอกสาร หมายเลข จ. 2 ว่า ซื้อมาจาก นาย เผย นิยมทัศน์
และ ให้การ ใน ชั้นสอบสวน ตาม บันทึก คำให้การ เอกสาร หมายเลข จ. 5 ว่า ซื้อมา
จาก นาย เผย หมายเลขจับ เอกสาร หมายเลข จ. 7 ซึ่ง สารวัตรใหญ่ สถานี
ตำรวจภูธร อำเภอเมือง ราชบุรี เป็น ผู้ออกหมาย ก็ มิได้ ระบุ ให้ จับ จำเลย แต่ ให้
จับนาย เผย นิยมทัศน์ ที่ จำเลย นำสืบ ว่า พี่น้อง ผู้ชาย ของ จำเลย มี รูปร่าง หน้า
ตา ใกล้เคียง กัน โดย นาง แป้ว นิยมทัศน์ มารดา จำเลย เบิกความ ว่า บุตรชาย
พยาน ทุกคน มี หน้า ตา คล้ายคลึง กัน บางครั้ง พยานก็ จำ ผิด จำ ถูก นั้น พัน
ตำรวจตรี กฤษณะ กับ สิบตำรวจตรี สมพงษ์ ก็ เบิกความ ตอบ ทนายจำเลย ถาม
ค้าน ว่า พี่ชาย จำเลย มี ลักษณะ หน้า ตาใกล้เคียง กับ จำเลย จึง เชื่อ ได้ว่า พี่น้อง
จำเลย รวมทั้ง นาย เผย มี รูปร่าง หน้า ตา คล้ายคลึง กัน ดังนั้น แม้ พัน ตำรวจตรี
กฤษณะ และ สิบตำรวจตรี สมพงษ์ เบิกความ ว่า แอบ ชุ่ม ดู เหตุการณ์ เห็น จำเลย
และ สิบเอก สมศักดิ์ พุดคุย กัน สิบเอก สมศักดิ์ ส่ง เงิน ให้ จำเลย จำเลย ส่ง
เฮโรอีน ให้ สิบเอก สมศักดิ์ แต่ ก็ ได้ความ ว่า พัน ตำรวจตรี กฤษณะ และ สิบ
ตำรวจตรี สมพงษ์ แอบ ชุ่ม ดู เหตุการณ์ ห่าง จาก ไป ประมาณ 300 เมตร เห็น
เหตุการณ์ ดังกล่าว โดยใช้ กล้องส่อง ทางไกล ซึ่ง เมื่อได้ความ ว่า จำเลย มี พี่
น้อง ผู้ชาย ซึ่ง มี รูปร่าง หน้า ตา คล้ายคลึง กับจำเลย เช่นนี้ จึง ทำให้ น่า สงสัย ว่า
พัน ตำรวจตรี กฤษณะ และ สิบตำรวจตรี สมพงษ์ ซึ่ง ดู เหตุการณ์ ใน ระยะ ไกล
โดยใช้ กล้องส่อง ทางไกล เช่นนั้น จะ เห็น และ จำ ผู้จำหน่าย เฮโรอีน ให้ แก่ สิบ

เอก สมศักดิ์ ได้ โดย ไม่ผิด พลาด ว่า คือ จำเลย ไม่ใช่ นาย เผย น้องชาย จำเลย หรือไม่ พยานหลักฐาน ของ โจทก์ จึง ยัง มี ข้อสงสัย อยู่ และ ต้อง ยก ประโยชน์ แห่งความ สงสัย ให้ แก่ จำเลย ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา227 วรรคสอง ที่ ศาลอุทธรณ์ ภาค 3 พิพากษายก ฟ้อง นั้น ชอบแล้ว ฎีกา ของ โจทก์ ฟังไม่ขึ้น "

พิพากษายืน

(อัศววิทย์ สุมาวงศ์-ก้าน อันนันทน์-ชัยวัฒน์ ดุลยปวีณ)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>